Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 7.0

Erläuterungsbericht

BAUMKATASTER
Baumschutz gemäß BaumSchVO

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
vertreten durch:

Stand: Januar 2017
Ergänzungen: August 2020
Ergänzungen/Überprüfungen: Juli 2023
Formale Anpassungen: März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1 VERANLASSUNG UND ZIELSTELLUNG 4

2 BAUMKATASTER 5

3 HINWEISE 6

QUELLEN 8

ANLAGEN 10

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage Nr. Datei	Bezeichnung	Inhalt
D 7.1	HWS-H_D7.1_BK_Plan	Plan Baumbestand mit Nr.
D 7.2	HWS-H_D7.2_BK_Tabelle	Tabelle Baumbestand mit Nr.
D 7.3	HWS-H_D7.3_BK_Daten	Daten Baumkataster

1 VERANLASSUNG UND ZIELSTELLUNG

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“, im zentralen Bereich der Stadt.

Die geplante Baumaßnahme unterliegt einem **Planfeststellungsverfahren** nach § 68 Abs. 1 WHG. Dabei ist u.a. die Eingriffsregelung gemäß §§ 13-17 BNatSchG anzuwenden.

Wasserwirtschaftliche Vorhaben sind **Eingriffe in Natur und Landschaft**, wenn sie Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen bewirken, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Die Eingriffe sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) aufzuzeigen und darzustellen (vgl. § 17 BNatSchG).

Dabei ist für die Bäume auf dem Unteren Wöhrd, die sich innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Stadt Regensburg befinden, die neue **Baumschutzverordnung** (BaumSchVO) Regensburg 2023 anzuwenden (zum Geltungsbereich der BaumschVO im Vorhabenbereich siehe Karte im Anhang). Diese bringt im Vergleich zur zuvor angewendeten Baumschutzverordnung aus dem Jahr 2004 Änderungen des Schutzstatus und des Geltungsbereichs mit sich.

Demnach unterliegen die folgenden Bäume im Geltungsbereich der BaumSchVO 2023 einem Schutzstatus:

- alle Bäume (auch Obstbäume) mit einem Stammumfang > 100 cm in 100 cm Höhe über dem Erdboden
- mehrstämmige Bäume, sofern die Summe des Umfanges der beiden stärksten Stämme in 100 cm Höhe > 100 cm beträgt
- Ersatzpflanzungen, unabhängig von ihrem Stammumfang
  (nach Rücksprache im Umweltamt wurden alle ersichtlichen Neupflanzungen im Siedlungsbereich und dem direkten Umfeld als Ersatzpflanzung klassifiziert, auch Obstbäume und auch wenn diese sich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile befinden)

Da sich zahlreiche wertgebende Bäume im Vorhabenbereich befinden und seitens der Stadt kein aktuelles Baumkataster auf dem Unteren Wöhrd vorlag, wurde ein **Baumkataster** für das Vorhaben erstellt, das im Laufe der Planung ergänzt und aktualisiert wurde. Dieses dient sowohl als Grundlage für die Planung als auch für die Erstellung des LBP.

Ein Großteil der Bäume wurde im Jahr 2015 mit Standort, Stammumfang und Kronendurchmesser vermessen. Ergänzungen erfolgten 2019 und 2023.

Die Kartierung der Baumarten, inkl. sonstiger Anmerkungen, erfolgte schwerpunktmäßig 2015. Ergänzungskartierungen wurden im Frühjahr 2016 (v.a. Obstgarten Wöhrdstraße), im Juli 2020 (PA 10 Ufergehölze, Standort für Bau der Lagerhalle, Ersatzpflanzungen PA 1 und Einzelbäume auf Privatgrundstücken im Siedlungsbereich) und zuletzt im April 2023 (PA 1,

PA 3, PA 7) vorgenommen. Zusätzlich wurde 2023 überprüft, ob der bisher erfasste Baumbestand im Vorhabenbereich noch vorhanden ist, d.h. Baumverluste oder Baumneupflanzungen wurden in den Datenbestand aufgenommen. In PA 2 (Wald am Jakobigelände) wurde der dichte Baumbestand nur im potenziellen Eingriffsbereich überprüft.

Ergeben sich Änderungen in den Grundzügen der Planung, werden ggf. weitere Nachkartierungen von Einzelbäumen notwendig. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Bäume, die aktuell noch keinen Schutzstatus besitzen, im Laufe des Verfahrens ggf. in den Schutzstatus „hineinwachsen".

Je nach Verfahrensdauer kann damit ggf. eine erneute Prüfung des Schutzstatus von Bäumen im Eingriffsbereich notwendig werden.

2 BAUMKATASTER

Das Baumkataster wurde GIS-gestützt erstellt. Auf der Grundlage der Vermessungsdaten (Angermeier Ing. GmbH 2014/15, 2016, 2019 und 2023) zu den Baumstandorten wurden die Baumarten kartiert und über das Programm ArcMap 10.3.1 kartografisch und tabellarisch aufbereitet.

Damit liegen Geofachdaten für eingemessene Bäume im Vorhabenbereich vor, die sich aufgrund von Vorentwurfsvarianten des Jahres 2015 und des Entwurfsstandes vom Februar 2023 im potenziellen Eingriffsbereich befinden.

Die Datenbank zu den einzelnen Bäumen umfasst die folgenden Inhalte:

- **eine Baumnummer**
- die **Zuordnung** der Bäume **zu** den **HWS-Abschnitten**
- die **Baumart**
  (Kürzel, wissenschaftlicher Name, deutscher Name), am 05.08.2015, 03.12.2015, 08.05.2016, 08.07.2020 und 13.04.2023 erfasst
- die **Unterscheidung in Laub- und Nadelbaum sowie Obstbaum**
  (Walnussbäume wurden als Laubbäume klassifiziert) oder X = **Baum gefällt / nicht auffindbar**, sofern bei Ergänzungskartierungen am 08.07.2020 und 13.04.2023 festgestellt
- die **Ein- oder Mehrstämmigkeit**
- die **Vermessungsdaten** gemäß Angermaier Ing. GmbH 2014/15, 2016, 2019 und 2023 (Baumstandort, Stammumfang in 100 cm Höhe über dem Boden, Kronendurchmesser oder Kronenradius), ergänzt durch eigene Erhebungen noch nicht eingemessener Ersatzpflanzungen in den Jahren 2020 und 2023
- die Ermittlung des **Schutzstatus gemäß der neuen Baumschutzverordnung Regensburg vom 27.02.2023** (ja / nein)
- die Ermittlung des **Schutzstatus gemäß der alten Baumschutzverordnung Regensburg vom 11.02.1993, zuletzt geändert am 28.06.2004** (ja / nein)
- die **Lage innerhalb eines gekennzeichneten Stadtbiotops oder** eines gesetzlich **geschützten Biotops** gemäß § 30 BNatSchG
  (in Abstimmung mit dem Umweltamt wurde aufgrund der großen Lücken im als Weichholzauwald kartierten Biotop R-1042-27 (PA 10) der Schutzstatus von Baum Nr. 636 – 651 aufgehoben; die verbleibenden alten, vitalen Einzelbäume oder Baum-

gruppen (v.a. Silberweiden, 1 Hybrid-Pappel) erhielten zusätzlich den SBK-Code UE00BK oder UA00BK
- die Erfassung als **Höhlenbaum oder Habitatbaum** (Erfassung durch ÖKON 2015, Datenübernahme; selektive Ergänzung und Überprüfung durch Dr. Schlemmer 2021 und 2023 mit Datenübernahme/-aktualisierung)
- das **Vermessungsjahr** durch Angermeier Ingenieure
- das **Datum der Baumkartierung**
- das **Datum der Kontrolle** ob der Baum noch vorhanden ist
- **Sonstige Anmerkungen**
- ggf. Benennung des Codes nach Stadtbiotopkartierung (**SBK-Code**)

Aus den Daten wurde die dem Anhang zu entnehmende Karte zum Baumkataster erstellt und eine Excel-Tabelle aus den Daten der Datenbank exportiert (selektive Auswahl der aktuell relevanten Daten, siehe Anlagen). Als Kartengrundlage der Daten dienten das City-View Regensburg 2014 mit Ergänzungen im Gebäudebestand, die oben genannten Vermessungsdaten sowie digitale Orthofotos aus dem Jahr 2019. Vereinzelt wurden Anpassungen im Bereich der Baumaßnahmen entlang der Wöhrdstraße vorgenommen.

3 HINWEISE

Während der Ergänzungskartierung am 08.07.2020 im HWS-Abschnitt PA 10 wurde festgestellt, dass die Kartierung der Höhlen- und Habitatbäume aus dem Jahr 2015 (ÖKON) nicht mehr aktuell ist. Einige der ehemaligen Höhlenbäume sind aufgrund von Fällmaßnahmen nicht mehr oder nur noch als Baumstümpfe vorhanden, dafür weisen andere Altbäume inzwischen sichtbare Baumhöhlen auf, die sich als Habitat für höhlenbrütende Vögel oder als Fledermausquartier eignen könnten. So wurden alle potenziell zu fällenden Bäume im April 2021 und im PA 7.2 zusätzlich 2023 (PA 7.2) nochmal auf Baumhöhlenvorkommen geprüft (Dr. Schlemmer & Dr. Wouter Vahl). Bei der Überprüfung des Baumbestandes am 13.04.2023 wurden Höhlenbaumverluste aufgrund von Fällungen vermerkt.

Während der Ergänzungskartierungen am 13.04.2023 wurden zusätzliche Bäume erfasst, die in den Vermessungsgrundlagen nicht verzeichnet waren (Obstgarten Wöhrdstr. 41, Gärten Werftstr.). Die Vermessung der Jungbäume wurde anhand der digitalen Orthofotos 2019 und einer Begehung verortet und sind nicht genau eingemessen (kein Vermessungsjahr eingetragen). Neben einer Bestimmung der Baumart erfolgte – sofern möglich – die Ermittlung von Stammumfang und Kronendurchmesser.

Verfasser: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH

Dr. Carlo Becker
Dipl.-Ing. Tanja Hain

Berlin, 26.03.2024

…….
Dr. Carlo Becker

QUELLEN

Angermeier Ing. GmbH (2023): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Angermeier Ing. GmbH (2019): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Angermeier Ing. GmbH (2016): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Angermeier Ing. GmbH (2014/15): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Team 3 - archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten, Schömig Plan (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Entwurfsplanung, März 2024.

LfU – Bayerisches Landesamt für Umwelt: Download von Geofachdaten der SBK-Stadtbiotopkartierung Regensburg. Stand: 2012. Download im Internet im Januar 2015 auf: http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm.

ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2016): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Faunistische Untersuchungen. Berichtsstand: Juni 2016, Datenstand: November 2016.

Schlemmer, Dr. Richard & Dr. Wouter Vahl (2023): Ergänzende Höhlenbaumerfassung Uferzone PA 7.2. Stand: Februar 2023. Tabelle, Fotos und Kurzerläuterung zur Eignung/Nutzung der Höhlentypen.

Schlemmer, Dr. Richard & Dr. Wouter Vahl (2021): Höhlenbaumerfassung. Stand: April 2021. Geofachdaten, Tabelle, Fotos und Kurzerläuterung zur Eignung/Nutzung der Höhlentypen.

Stadt Regensburg - Umweltamt (2023): Telefonische Abstimmung des Geltungsbereichs der neuen Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg im Vorhabenbereich des Unteren Wöhrd mit Frau Dr. Pöhler am 25.04.2023.

Stadt Regensburg – Geoportal (2023): online-Stadtplan, Übersicht Bebauungspläne. Abruf im Internet am 05.05.2023 unter URL: https://geoportal.regensburg.de/geoportal/Basic/#. Digitalisierung Grenzen auf Grundlage des eingebundenen WMS-Service: https://mapservice.regensburg.de /cgi-bin/mapserv?map=/data/ows/maps/bebauungsplaene.map

Stadt Regensburg (2020): Digitale Orthofotos DOP40_utm32_725000_5432500_2500, DOP40_utm32_725000_5435000_2500, DOP40_utm32_727500_5432500_2500, DOP40_utm32_727500_5435000_2500. Bildaufnahmedatum: 03.07.2019.

Stadt Regensburg - Umweltamt (2015): Geofachdaten zu Naturdenkmalen der Stadt Regensburg. Stand: Januar 2015.

Stadt Regensburg (2014): City View. Stand: 13.02.2014, Gebäude aktualisiert.

Gesetze und Verordnungen

BNatschG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 vom 8. Dezember 20222 (BGBl. I S. 2240).

BayNatSchG – Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723).

Stadt Regensburg (2023): Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Regensburg (Baumschutzverordnung) vom 11. Februar 1993, geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2001, AMBl. Nr. 51 vom 17. Dezember 2001; Verordnung vom 04. Juni 2004, AMBl. Nr. 27 vom 28. Juni 2004; Verordnung vom 09. Januar 2023, AMBl. Nr. 9 vom 27. Februar 2023.

ANLAGEN